

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
10	시 정 1 통 보 1	-	-	회 수	***	사 후
업무유형	계 약 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

한국수력원자력(주) 상임감사위원

시정요구 및 통보

제 목 공사계약 선금 지급 타당성 검토 부적정

관 련 부 서 ☆본부

조 치 부 서 ☆본부 제○발전소 ◆부,

제●발전소 □부

내 용

1. 업무 개요

☆본부 제○발전소 ◆부는 설계변경 종합관리, 형상관리 업무 주관 등을 담당하고 있으며, 제●발전소 □부는 발전소 안전성 관련 구조물 점검 및 유지보수, 구조, 내진분야 설계변경 종합관리 업무 등을 담당하고 있다.

2. 관계 법령 및 판단기준

「선금지급 및 관리지침」 제2조(적용범위), 제4조(선금의 사용)에 따르면, 선금에 대해 아래와 같이 명시하고 있다.

「선금지급 및 관리지침」

제2조(적용범위) ① 계약담당자는 다음 각호의 요건을 충족하는 경우로서 계약상대자가 선금의 지급을 요청할 때에는 계약금액 중 당해연도 이행금액의 100분의 70²⁾을 초과하지 아니하는 범위 내에서 선금을 지급할 수 있다.

제4조(선금의 사용) ① 계약담당자는 선금을 지급하고자 할 때에 당해 선금을 계약목적 달성을 위한 용도, 수급인 또는 공동수급체 대표자(공동이행방식에 한함)의 하수급인 또는 공동수급체 구성원에 대한 선금배분 이외의 다른 목적에 사용하게 할 수 없으며, 노임지급(공사계약 및 국가계약법시행규칙 제23조의3 각호의 용역계약은 제외) 및 자재확보에 우선 사용하도록 하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

가. 직접노무비로 선금 지급 부적정

감사원 ‘계약분야 회계비리 특별점검’(20□○년도, 발전5사 대상)에서 공사계약의 경우에 직접노무비를 선금으로 지급하지 않도록 주의를 요구하였고, 회사 「선금지급 및 관리지침」에도 공사계약의 노임지급은 선금의 사용 목적에서 배제하도록 명시하고 있다.

그런데도 ☆본부는 ■■■건설 주식회사와 일반경쟁방법으로 ‘☆○,◎발전소 폐수처리장 개별방류구 설치’를 위한 공사계약(계약금액: ***원, 계약일: 20□○. 6.)을 체결한 뒤, 위 업체로부터 직접노무비가 포함된 선금 ===원을 신청받자, 선금지급의 타당성을 제대로 검토하지 않고 같은 해 6월에 그대로 지급하였다.

해당 계약 건의 20□○년도 선금 지급 한도를 재산정하면, ① 전체 공사비 중 직접노무비를 제외한 금액(+++원)에 한하여, ② 착공일은 20□○. 11.로 20□

2) 기획재정부 고시 제2024-50호(2025. 1. 1.) ‘「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령의 한시적 특례 적용기간에 관한 고시」’, ㉠처 공문 ‘국가계약법 시행령 한시적 특례 및 경제위기 극복을 위한 계약지침 연장 알림’ (㉠(-) -4944(2024. 12. 30.)에 따라 2025. 6. 30.까지 선금을 지급하는 건에 한해, 당해 연도 이행금액의 100% 선금 지급 가능

○년도에 역무를 이행하는 기간은 2개월인 점, ③ 준공일은 20**. 7.로 역무를 이행하는 기간은 총 9개월인 점, ④ 선금을 지급한 시점을 기준으로 당해 연도 이행금액의 100%까지 지급할 수 있는 점 등을 고려한 결과, 아래와 같이 약 ---원이 과다하게 지급되었다.

나. 당해연도 이행금액 초과 선금 지급 부적정

「선금지급 및 관리지침」에 따르면, 계약금액 중 당해연도 이행금액의 100분의 70을 초과하지 아니하는 범위 내에서 선금을 지급하는 것이 원칙이나, 기획재정부 고시(제2024-50호), 처 공문((-)-***)에 따라, 20□○. 6.까지 선금을 지급하는 건에 한하여, 당해 연도 이행금액의 100% 선금 지급 가능하다고 되어 있다.

그러나, ☆본부는 □□건설 주식회사와 일반경쟁방법으로 ‘☆ 제●발전소 구조물 열화보수’를 위한 공사계약(계약금액: **=원, 계약일: 20□○. 3.)을 체결한 뒤, 위 업체로부터 선금 +++원을 신청받았는데, 경비항목이 계약금액 대비 **% 높게 산정되어 있음에도, 선금 지급의 타당성을 제대로 검토하지 않은 채 같은 해 6. 이를 그대로 지급하였다.

위 계약 건의 경비항목 선금 지급 한도를 재산정하면, ① 경비 계약금액(*=*원)을 대상으로, ② 착공일은 20□○. 5.로 20□○년도에 역무를 이행하는 기간은 8개월인 점, ③ 공사 완료일은 20**. 10.로 역무를 이행하는 기간은 총 18개월인 점, ④ 선금을 지급한 시점을 기준으로 당해 연도 이행금액의 100%까지 지급할 수 있는 점 등을 고려한 결과, 아래와 같이 약 **원이 과다하게 지급되었다.

감사결과 확인된 문제점 ‘가’항과 ‘나’항과 같이, 선금에 직접노무비를 포함하거나, 당해연도 이행금액을 초과하여 지급하는 경우, 불필요한 예산을 지출함

으로써 재무적 손실을 초래할 수 있다.

관련자 의견 관련 부서는 감사의견을 수용하면서, 과다 지급된 선금은 회수 및 정산하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ☆본부장은

- ① 선금에 직접노무비를 포함하거나, 당해연도 이행금액을 초과하여 지급한 금액은 회수 및 정산 조치하시기 바람, (시정 1)
- ② 선금 지급 등 관리 업무가 규정에 따라 이행될 수 있도록 재발방지방안(예를 들면, 부서 교육 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다. (통보 1)